

1502431-64.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... o Réu não tenha condenação anterior por tráfico de drogas, possui uma extensa ficha criminal, inclusive penas que não terminou de cumprir. Por esse motivo, ausentes dos requisitos do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06, impossibilitando a incidência desta minorante. Não há causa de aumento de pena.

Passo à dosimetria da pena.

Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502431-64.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502431-64.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302848/2019

- Delegacia de Polícia de Suzano, 5032/2019 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2302848 - DEL.POL.SUZANO, 5032/2019 - DEL.POL.SUZANO, 2302848 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Carlos Nogueira da Costa

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA COSTA (nascido em 26/03/1978), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, e do art. 304, CP, na forma do art. 69, CP.

Consta da denúncia que, em 16/10/2019, por volta das 12h00, na Rua Vicente Ferreira, nº 10, Jardim Suzanópolis, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu traria consigo, para entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) planta de Cannabis

Sativa L, pesando aproximadamente 8,36g (oito gramas e trinta e seis decigramas); 183 (cento e oitenta e três) porções de maconha, pesando aproximadamente 403,45g (quatrocentos e três gramas e quarenta e cinco decigramas); 111 (cento e onze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 64,15g (sessenta e quatro gramas e quinze decigramas); 541 (quinhentos e quarenta e um) porções de crack, pesando aproximadamente 86,17g (oitenta e seis gramas e dezessete decigramas); 06 (seis) porções de skunk, pesando aproximadamente 2,83g (dois gramas e oitenta e três decigramas); e 09 (nove) frascos de lança perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Além disso, nas mesmas condições de tempo e local, teria usado, como próprio, o documento de identidade de Leonardo Ventura da Silva.

Em 17/10/2019, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (fls. 100/102).

Laudos periciais juntados às fls. 160/163, 164/167, 171/174, 175/178, 187/188, 189/191 e 192/195.

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia em 26/02/2020 (fls. 205/211).

Em 28/02/2020, foi recebida a denúncia (fl. 215).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu (fls. 252/254), sendo determinada a instauração de incidente para avaliação de dependência químico-toxicológica do Réu e a juntada aos autos do GPS da viatura no momento da abordagem policial.

Informações prestadas pelo 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana às fls. 276/283.

Encerrado o incidente (fls. 326), foi declarada encerrada a instrução em 28/07/2022 (fls. 327).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 332/337).

A Defesa pugna, no mérito, (i) pela absolvição, devido à falta de provas, ou, subsidiariamente, (ii) pela fixação da pena base no mínimo legal (fls. 342/345).

É o relatório.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e uso de documento falso restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelo auto de exibição e apreensão das drogas, dinheiro e do documento falso (fls. 13/14), pelos laudos periciais de fls. 160/163, 171/174, 175/178, 187/188, 189/191 e 192/195 e pelos depoimentos colhidos em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 252/254).

A autoria delitiva de ambos os crimes pelo Réu, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha Eduardo de Lucena Coelho, policial militar, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, faziam uma operação contra o tráfico de drogas e, no local, conhecido ponto de narco traficância, surpreenderam o Réu, que no momento da abordagem, estava distraído e não notou a aproximação da equipe policial.

Encontraram em sua posse uma vultuosa quantidade de drogas, que não sabe especificar. Já na delegacia, o Réu apresentou um documento, visando à sua identificação, que constatou-se ser falso. Questionado sobre o local da abordagem, esclareceu que, embora seja um local de divisa, foi realizada em Suzanópolis (fls. 252/254).

A testemunha Rodrigo de Oliveira Mota, policial militar, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, realizavam uma operação na região, conhecido ponto de venda de drogas, quando abordaram o Réu, distraído, com quem foi encontrada uma quantidade de substâncias que não se lembra, mas que era razoável. Durante a abordagem, o Réu teria confessado estar revezando no tráfico com outra pessoa, que havia saído para almoçar. O Réu apresentou um documento que, quando na delegacia, constatou-se ser falso (fls. 252/254).

A testemunha Maguidei Elena Cosmo da Silva Lins, em juízo, afirmou que conhece o

Réu desde pequeno, pois são vizinhos. No dia dos fatos, foi até onde estava o Réu para avisar a ele que sua mãe estava passando mal, mas, quando chegou ao local, os policiais já haviam efetuado sua prisão. Não sabe por que o Réu foi preso. Nunca ouviu dizer que o Réu traficava, mas ouviu, pelo bairro, que era usuário de crack, embora nunca o tenha visto fazendo uso da substância. Sabe que o Réu faz uso da droga a mais de dez anos e que comete delitos para poder alimentar seu vício e, por isso, vive mais preso do que em liberdade (fls. 252/254).

A testemunha Ana Maria da Paz Silva, em juízo, afirmou que conhece o Réu há muito tempo, pois são vizinhos. No dia dos fatos, quando chegou ao local onde o Réu estava, ele já se encontrava algemado. Não sabe dizer por que ele foi preso. Nunca ouviu dizer que o Réu traficava, mas já ouviu que ele é usuário de drogas, sendo conhecido no bairro pela dependência em crack. Acredita que o Réu nunca se internou para tratamento. Não sabe como o Réu consegue dinheiro (fls. 252/254).

O Réu, em seu interrogatório, negou o crime de tráfico e confessou o uso de documento falso. Afirmou que é dependente químico a quase vinte anos e, na época dos fatos, havia terminado um relacionamento, o que o fez ter uma recaída. Passou três dias usando drogas, indo parar no local da abordagem. Diferente do que consta na denúncia, afirma ter sido abordado na mata, dentro do Rodoanel, na região de Calmon Viana. Quando os policiais se aproximaram não estava distraído, mas não teve reação, pois estava sob o efeito do crack, que tinha acabado de usar. O traficante estava no local e correu quando viu os policiais. Um deles ficou segurando o Réu, enquanto o outro correu atrás do traficante. Apresentou documento falso, em nome de Leonardo Ventura da Silva. Afirmar, ainda, que o policial que o abordou já o conhecia de outras ocorrências. Não viu o momento em que as drogas foram encontradas. Em sua posse havia dois pinos de crack, que havia comprado para uso pessoal. Tinha R\$ 20,00 (vinte reais), que foram apreendidos. Já se internou para tratar o vício, mas não conseguiu permanecer na clínica. Não indicou quem seria o traficante à polícia por medo de retaliação posterior. Sobre suas características pessoais, informou que possui filhos, tem quarenta e dois anos, é cabelereiro, ganhava aproximadamente R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por mês e cursou até a sexta série do ensino fundamental (fls. 252/254).

O incidente de dependência química toxicológica (autos em apenso) constatou seu o Réu absolutamente são e que não era dependente químico na época dos fatos.

Ou seja, a prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aponta, sem dúvida, a prática dos crimes narrados na denúncia pelo Réu.

A versão dos policiais é harmônica e coerente entre si, no sentido de que abordaram o Réu, que estava distraído, em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, e, em sua mochila, foi encontrada quantidade e variedade considerável de drogas. Em relação ao crime de uso de documento falso, condiz inclusive com a versão do Réu, que assume ter entregado RG em nome de terceiro aos policiais, visando a falsear sua real identidade.

Quanto à afirmação de que seria dependente químico, o Réu não obteve êxito em comprovar, ônus que era seu, nos termos do art. 156, CPP: arrolou testemunhas que, em suas oitivas, afirmaram ter ouvido que o Réu fazia uso de crack, embora nunca tenham visto fazê-lo. Essas afirmações, no entanto, foram combatidas por laudo pericial (incidente para avaliação de dependência químico-toxicológica nº 0003914-05.2020.8.26.0606), meio de prova menos frágil, que concluiu que não há "[...] dependência de álcool ou drogas, sendo considerado, sob a óptica médico-legal psiquiátrica, imputável [...]".

Além disso, a alegação de que a abordagem policial teria ocorrido no bairro de Calmon Viana, no Município de Poá, não se sustenta. Isso porque a versão do Réu é isolada nos autos, já que tanto os depoimentos dos policiais quanto as informações de GPS da viatura utilizada na abordagem (fls. 276/283) demonstram que ela ocorreu no bairro de Suzanópolis, neste Município.

As testemunhas de defesa ouvidas não souberam indicar o motivo pelo qual o Réu foi preso, pois, quando chegaram ao local, ele já havia sido abordado e estava sendo conduzido para a delegacia. Dessa forma, estando sob flagrante e sem qualquer indício de que não estivesse traficando, sendo encontrado com a droga e dinheiro em

lugar conhecido pela prática criminosa, a prova colhida na fase judicial vai no sentido apontado pelos policiais militares.

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para entrega a consumo de terceiros, em desacordo com determinação legal e regulamentar a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, tanto porque a variedade de substâncias é grande e não condiz com as alegações do Réu, que afirma utilizar apenas o crack, quanto porque a quantidade apreendida não pode ser considerada para uso pessoal.

Quanto ao crime de uso de documento falso, o Réu é confesso. Sua afirmativa corrobora o laudo pericial de fls. 164/167.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e que lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de diminuição de pena. Ainda que o Réu não tenha condenação anterior por tráfico de drogas, possui uma extensa ficha criminal, inclusive penas que não terminou de cumprir. Por esse motivo, ausentes dos requisitos do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06, impossibilitando a incidência desta minorante. Não há causa de aumento de pena.

Passo à dosimetria da pena.

Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06)

No que se refere à pena base, a natureza das drogas apreendidas pesa contra o Réu, já que uma grande variedade de substâncias foi encontrada, entre elas cocaína e crack, que são especialmente viciantes e danosas à saúde pública; a quantidade é alta, já que foram encontrados mais de 400 (quatrocentos) gramas de maconha, 60 (sessenta) gramas de cocaína e 80 (oitenta) gramas de crack, sendo essa circunstância judicial desfavorável, portanto.

Não há provas a respeito da personalidade da Ré. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena. A culpabilidade é inerente ao crime.

O Réu ostenta péssimo antecedentes, pois possui seis condenações anteriores transitadas em julgado, sendo as cinco mais antigas consideradas nesta fase (fls. 180/186).

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, havendo três circunstâncias judiciais bastante desfavoráveis (natureza, quantidade das drogas e antecedentes) e sendo as demais neutras, fixo a pena base em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), considerando, para esse fim, a condenação transitada em julgado no processo nº 0000639-

23.2017.8.26.0616 (fls. 180/186). Não há atenuante. Portanto, agravo a pena base em 1/6, restando a pena provisória em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a pena provisória como pena definitiva.

Uso de documento falso (art. 304, CP)

No que se refere à pena base, o Réu ostenta maus antecedentes, pois possui diversas condenações anteriores, conforme acima exposto (fls. 180/186). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, considerando haver uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59, CP, fixo a pena base em 1/4 acima do mínimo legal – considerando haver cinco condenações anteriores consideradas nesta fase –, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP) – autos nº 0000639-23.2017.8.26.0616 (fls. 180/186) – e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Seguindo o entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 929 (RE nº 983.765 RG/DF) e pelo STJ no Tema de Recurso Repetitivo nº 585 (REsp nº 1.341.370/MT), na forma do art. 67, CP, compenso as circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo a pena base como pena provisória.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a pena provisória como pena definitiva.

Concurso de crimes

Presente a hipótese do art. 69, caput, CP, configura-se o concurso material, eis que o Réu, por meio de mais de uma conduta, cometeu crimes de diferentes espécies. Assim sendo, somam-se as penas, fixando a pena global em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena

Considerando a pena em concreto aplicada, bem como a reincidência, na forma dos arts. 33 e 59, CP, fixo o regime inicial fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e Sursis

Sendo o Réu reincidente, possuindo circunstâncias judiciais negativas e sendo a pena cominada maior que quatro anos, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis (arts. 44 e 77, CP).

Valor unitário do dia-multa

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime, pela ausência de prova a respeito da capacidade econômica do Réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA COSTA como incurso nas sanções do art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006 e do art. 304, CP, às penas de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa, pelo mínimo legal.

Considerando a pena em concreto fixada, bem como mantidas as circunstâncias de fato, impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Determino, desde já, o perdimento do dinheiro apreendido, que deve ser encaminhado ao FUNAD, bem como do celular e do documento de identidade apreendidos (fls. 13/14), por serem utilizados na prática de crimes. Sendo esses objetos inservíveis, determino sua destruição, oficiando-se conforme necessário.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se ao Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez)

dias;

c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA